

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3880/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
พลทหารสมหมาย มีชนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 339

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 โกรธผู้ตาย เพราะเหตุที่ผู้ตายไปตามหาจำเลยที่ 1 เพื่อจะจับกุม จำเลยทั้งสองจึงมาหาผู้ตายโดยจำเลยที่ 1 นำมิดติดตัวมาด้วย เมื่อผู้ตายจะจับกุม จำเลยที่ 1 กับผู้ตายจึงเกิดกอดปล้ำแย่งอาวุธปืนกัน จำเลยที่ 1 แย่งอาวุธปืนมาได้จึงยิงผู้ตายล้มลง จำเลยที่ 1 จึงเอาอาวุธปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยจำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วยจำเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเท่านั้นไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ เหตุดังกล่าวเป็นเหตุลักษณะคดีศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย มาตรา 225

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๓๙, ๓๗๑, ๘๓, ๙๑, ๙๒ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ
ริบมิดดาบ หัวกระสุนปืนของกลาง และคิ่นอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘๙(๒), ๓๓๙ วรรคท้าย, ๓๗๑, ๘๓ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคสาม, ๗๒ ทวิวรรคสอง เฉพาะ
จำเลยที่ ๑ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๘๙(๒), ๘๓ อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ โดยให้ประหารชีวิตกระทางหนึ่งฐานมีอาวุธปืน และเครื่อง
กระสุนปืนโดยมิได้รับใบอนุญาตจำคุก ๖ เดือน กระทางหนึ่ง และฐานพาอาวุธปืนกับ
เครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๐ จำคุก ๖ เดือนอีกกระทางหนึ่งเมื่อรวมโทษทุกกระทางแล้วให้ลงโทษ
ประหารชีวิตจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๙(๒), ๘๓ อันเป็นบทที่มีโทษหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ จำเลยที่
๒ อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๗๕, ๕๒ แล้วจำคุกตลอดชีวิต คำรับสารภาพของจำเลยที่ ๒ ในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘, ๕๓ คงจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๓๓ ปี ๔ เดือน
ริบมิดดาบและหัวกระสุนปืนของกลาง คิ่นอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ คำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงทางพิพาทได้ความตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นยุติว่า เมื่อประมาณวันที่ ๙ หรือ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ เวลากลางคืน จำเลยที่ ๑ กับพวกได้วิวาทต่อสู้กับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งในงานโดยผู้ตายจำสืบทำรวจเสรีและจำสืบทำรวจชาวรักษาความสงบอยู่ในบริเวณงานตามหน้าที่ผู้ตายจึงเข้าไประงับเหตุ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเลิกการวิวาทต่อสู้กันต่อมาเมื่อประมาณวันที่ ๑๑ เดือนเดียวกันฝ่ายวัยรุ่นก็ถูกจำเลยที่ ๑ กับพวกตีได้มาพบผู้ตายและขอให้ผู้ตายพาไปบ้านจำเลยที่ ๑ ผู้ตายจึงพาไป แต่ไม่พบจำเลยที่ ๑ ผู้ตายได้สั่งบิดาของจำเลยที่ ๑ ไว้ว่าให้จำเลยที่ ๑ ไปพบผู้ตาย ต่อมาวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ เวลาประมาณ ๐๐.๓๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น จำเลยทั้งสองจึงพากันไปหาผู้ตายซึ่งเข้าเวรรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ จำเลยที่ ๑ นำมิดดาบเป็นอาวุธติดตัวไปด้วย ๑ เล่ม ต่อมาจำเลยทั้งสองกับผู้ตายได้ต่อสู้กัน ปรากฏว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนที่บริเวณสีข้างด้านขวา ๑ นัด และที่สะบักขวา ๑ นัด และถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาส่วนจำเลยที่ ๑ ถูกกระสุนปืนของผู้ตายที่โคนขา ๑ นัด จำเลยที่ ๒ ถูกมีดแทงที่ท่อนแขนขวา ๑ แห่ง แล้วจำเลยทั้งสองหลบหนีไป โดยจำเลยที่ ๑ เอาอาวุธปืนสั้นของผู้ตายติดตัวไปด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ น่าจะมีความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้นมิใช่ฐานชิงทรัพย์ เพราะมีเจตนาเอาอาวุธปืนของผู้ตายไปภายหลังที่แย่งปืนได้แล้วนั้นเห็นว่า ทางพิพาทได้ความชัดแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ โกรธผู้ตายเพราะเหตุที่ผู้ตายไปตามหาจำเลยที่ ๑ เพื่อจะจับกุม และเหตุที่จำเลยทั้งสองมาหาผู้ตายโดยจำเลยที่ ๑ นำมิดดาบติดตัวไปด้วยก็เพราะเรื่องดังกล่าวนี้ มิได้มี

เจตนาเพื่อประสงค์จะชิงอาวุธปืนจากผู้ตาย แต่เมื่อผู้ตายจะจับกุมจำเลยที่ ๑ จึงเกิด
กอดปล้ำแย่งอาวุธปืนกันขึ้น เมื่อผู้ตายถูกยิงล้มลงบนพื้นดินแล้วจำเลยที่ ๑ จึงเห็น
เป็นโอกาสที่จะได้อาวุธปืนของผู้ตายไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจึงเอาอาวุธปืนของผู้
ตายหลบหนีไปด้วยแต่ผู้เดียวโดยจำเลยที่ ๒ มิได้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย จำเลยที่ ๑ จึงมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนเท่านั้น จำเลยทั้งสองไม่มีความ
ผิดฐานชิงทรัพย์ตามฟ้อง และเนื่องจากจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ถูกกล่าวว่าร่วมกัน
กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยมาแล้วดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วน
ลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๓ ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓๙ วรรคท้าย แต่จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๓๕(๑)(๗) วรรคสามสำหรับความผิดตามมาตรา ๓๓๕(๑)(๗) วรรคสาม ให้จำคุก
จำเลยที่ ๑ เป็นเวลา ๒ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่
๑ แต่เนื่องจากมีเหตุบรรเทาโทษดังกล่าวมาแล้วจึงลดโทษให้จำเลยที่ ๑ หนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ ประกอบด้วย มาตรา ๕๒(๑) คงจำคุกจำเลยที่
๑ ตลอดชีวิตส่วนกำหนดโทษและข้อความอย่างอื่น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี - นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง

ศาลอุทธรณ์ - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ